

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 24/09/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cordel de Merinas, en el término municipal de Cabezarados, provincia de Ciudad Real. [2026/7125]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel de Merinas, sita en el término municipal de Cabezarados, provincia de Ciudad Real, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cordel de Merinas, sita en el término municipal de Cabezarados, figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a Orden Ministerial de 15 de noviembre de 1947, figurando con una anchura legal de 37,61 metros.

Tercero. - Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. - Con fecha 10 de septiembre de 2024, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico, acuerda el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a Cándido Santos Jiménez como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. - Se publica el anuncio de fecha 13 de septiembre de 2024 de las operaciones materiales de deslinde, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 190 de 1 de octubre de 2024, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cabezarados (Ciudad Real), que acreditó el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 27 de noviembre de 2024.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Comisión Local de Pastos, Confederación Hidrográfica del Guadiana, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

Sexto. - La operación material de deslinde se realizó en la fecha prevista, 20 de enero de 2025, en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Cándido Santos Jiménez, Ingeniero operador y representante de la Administración y D. Néstor Polo Martín de Lucía por parte de la empresa pública Tragsatec así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

Los trabajos efectuados se describen de forma minuciosa en el acta redactada al efecto, mediante la colocación de 284 piquetes, identificados con los números pares del 2 al 270 en la margen derecha siguiendo el sentido descriptivo de la clasificación, y con los números impares del 1 al 269

- Comienza la operación de apeo del deslinde con la exposición por parte del Ingeniero/a operador sobre el contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes documentales que puedan existir al respecto.

- Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cordel de Merinas, para así recorrer el perímetro de la misma.

Descripción

- El tramo deslindado comprende desde que la vía pecuaria se desprende de la Cañada Real Segoviana cuyo nombre como vía de gran recorrido también puede aparecer como Cañada Real Soriana Oriental.
 - Se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº 1 de la vía pecuaria Cordel de Merinas en el término municipal de Cabezarados, para así recorrer el perímetro de la misma. Durante el acta de replanteo se marcó la línea base mediante los correspondientes piquetes describiendo su situación respecto a elementos destacables, distancias y ángulos entre ellos y siendo identificados por sus coordenadas UTM.
 - Posteriormente se continuó hasta la colocación de 284 piquetes, identificados con los números pares del 2 al 270 en la margen derecha siguiendo el sentido descriptivo de la clasificación, y los piquetes en la margen izquierda, identificados con los números impares del 1 al 269; resultando que:
 - El piquete nº 1 se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria, donde se encuentra el mojón nº 24 del amojonamiento de la Cañada Real Segoviana en el término municipal de Cabezarados. Está situado en el polígono 5 parcela 3, mostrando colindancia con la Cañada Real Soriana (polígono 5, parcela 9005). Las coordenadas UTM de inicio se corresponden con X 391.143,97 e Y 4.299.655,96. Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 2, situado en la parcela 9003 del polígono 5 del término municipal de Cabezarados, con coordenadas UTM X 391.202,00 e Y 4.299.712,68.
 - El tramo del expediente discurre en general en dirección sureste a noroeste y finaliza al llegar al piquete nº 269 que se encuentra al final del tramo deslindado en la margen izquierda con las coordenadas UTM X 379.720,26 e Y 4.300.817,28 piquete situado en la parcela 9002 del polígono 12 entre el término municipal de Cabezarados y el de Abenójar y que se desplaza 3,5 metros por coincidir con el río Tirteafuera. En la margen derecha el punto final se establece en el piquete nº 270 con coordenadas UTM X 379.756,12 e Y 4.300.829,07 también situado en la parcela 9002 del polígono 12 entre el término municipal de Cabezarados y el de Abenójar.
 - Durante el apeo se constataron un total de 240 posibles intrusiones observadas en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones se describen en detalle tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los Planos de Proposición de Deslinde.
- En el transcurso del acto de apeo de deslinde del día 20 de enero de 2025, fueron compareciendo colindantes de los cuales realizaron alegaciones durante el Acta:
- JLSM.
 - AT y MATN.
 - JPFF.

Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. En total, el tramo deslindado tiene una longitud de 12.527 m, una anchura de 37,61 m y una superficie aproximada de 46,47 hectáreas

Séptimo. - Tras la publicación inicial de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real de la resolución de inicio de Deslinde en el DOCM nº 190 de 1 de octubre de 2024, se publica en el Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE) nº 7 de fecha 8 de enero de 2025 la relación de los interesados a los que, intentada la notificación del anuncio en 13 de diciembre de 2024, esta no haya podido practicarse.

Con posterioridad, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real procede a la publicación del anuncio de 5 de mayo de 2025 de proposición de deslinde de la vía pecuaria denominada Cordel de Merinas en el término municipal de Cabezarados en el DOCM nº 89 de 12 de mayo de 2025 para la presentación de alegaciones o reclamaciones por las personas interesadas. Así mismo este anuncio fue remitido al Ayuntamiento de Cabezarados, dándole también trámite de audiencia del deslinde junto a las Comisiones Locales de Pastos, organizaciones agrarias, Confederación Hidrográfica del Guadiana, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

El Ayuntamiento de Cabezarados acredita la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencia expedida con fecha 4 de septiembre de 2025.

Con fecha 21 de mayo de 2025 se remite notificación al BOE para la publicación del contenido del anuncio sobre exposición pública y audiencia en la que se incluyen las personas interesadas a las que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva, ésta no se ha podido practicar, siendo publicada dicha notificación en el DOCM nº 102 del 29 de mayo de 2025.

Se publica en el BOE nº 132 de fecha 2 de junio de 2025 el anuncio de notificación de 21 de mayo de 2025 con la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de exposición pública y audiencia de deslinde de la

vía pecuaria denominada Cordel de Merinas en el término municipal de Cabezarados, provincia de Ciudad Real, no haya podido practicarse.

Octavo. - Durante el trámite de exposición pública de la Proposición de Deslinde no se presentaron alegaciones.

Noveno. - Con fecha 5 de mayo de 2025, el Ingeniero operador redacta el Informe-Propuesta del expediente de deslinde.

Décimo. - La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real, con fecha 8 de septiembre de 2025, eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimer. - Con fecha 6 de octubre de 2025, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Ciudad Real a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. - Con fecha 14 de julio de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. - Con fecha 16 de septiembre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos. - La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Cabezarados; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. - Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. - El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, no formulándose alegaciones ni reclamaciones en el periodo habilitado.

Cuarto. - El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido, en toda su longitud de 12.527 metros y una superficie de 46,47 hectáreas, detectándose 240 intrusiones con una superficie intrusa de 23,99 hectáreas.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

Por todo ello, esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar el deslinde de este tramo de la vía pecuaria Cordel de Merinas, en el término municipal de Cabezarados, provincia de Ciudad Real, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y el anexo de este informe, con las coordenadas (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) que definen el tramo resultante:

Provincia: Ciudad Real.

término municipal: Cabezarados.

Vía Pecuaria: Cordel de Merinas.

Longitud deslindada: 12.527.

Anchura: 37,61 metros.

Superficie deslindada: 46,47 hectáreas.

Segundo. - Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero. - Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición <https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW>

Toledo, 24 de septiembre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
M^a MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I

Relación definitiva de estaquillas vía pecuaria Cordel de Merinas (Cabezarados) coordenadas UTM - (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Nº EST.	X	Y
001	391143,97	4299655,96
001'	391122,59	4299621,75
002	391202	4299712,68
002'	391167,61	4299687,5
002''	391105,49	4299655,14
003	391089,41	4299608,55
004	391079,36	4299644,83
005	391040,77	4299601,33
006	391040,13	4299638,95
007	391010,62	4299602,93
008	391012,56	4299640,39
009	390950,5	4299607,46
010	390954,8	4299644,74
011	390872,61	4299625,24
012	390875,94	4299662,69
013	390737,21	4299636,74
014	390742,17	4299673,95
015	390696,5	4299644,89
016	390695,15	4299682,38
017	390676,23	4299628,51
018	390662,23	4299665,41
019	390453,16	4299626,99
020	390457,04	4299664,36
021	390351,13	4299646,74
022	390361,69	4299682,75
023	390260,95	4299676,97
024	390272,02	4299712,81
025	390156,26	4299701,24
026	390162,56	4299738,2
027	390106,13	4299710,83
028	390116,77	4299746,86
029	390037	4299736,82
030	390051,23	4299771,58
031	389951,65	4299765,19
032	389962,07	4299801,03
033	389862,1	4299794,96
034	389872,28	4299830,69
035	389792,4	4299818,12
036	389798,02	4299855,21
037	389650,53	4299844,69
038	389657,39	4299881,55

039	389544,88	4299864,19
040	389548,13	4299901,73
041	389468,89	4299863,44
042	389467,97	4299900,93
043	389389,77	4299860,36
044	389388,36	4299897,83
045	389322,12	4299858,55
046	389310,58	4299894,23
047	389248,49	4299844,46
048	389243,91	4299881,68
049	389124,97	4299829,15
050	389118,05	4299866,01
051	389019,23	4299805,44
052	389016,44	4299842,91
053	388911,64	4299804,02
054	388910,01	4299841,5
055	388838,88	4299794,2
056	388833,15	4299831,27
057	388759,1	4299777,15
058	388750,98	4299813,76
059	388613,38	4299745,53
060	388606,94	4299782,48
061	388542,18	4299734,99
062	388538,97	4299772,36
063	388426,93	4299723,26
064	388421,23	4299760,32
065	388329,06	4299706,14
066	388323,64	4299743,25
067	388195,9	4299693,66
068	388196,08	4299731,21
069	387959,19	4299740,18
070	387967,75	4299776,69
071	387797,52	4299775,17
072	387804,61	4299811,99
073	387694,16	4299792,74
074	387688,92	4299831,27
075	387678,84	4299775,9
075'	387668,02	4299772,99
076	387660,35	4299810,82
077	387586,22	4299775,11
078	387589,33	4299812,49
079	387484,72	4299786,83
080	387483,32	4299824,31
081	387444,54	4299795,65
082	387441,49	4299833,08
083	387423,15	4299769,99

084	387413,43	4299806,21
085	387296,59	4299760,01
086	387293,41	4299797,37
087	387210,87	4299755,59
088	387204,11	4299793,16
089	387106,23	4299753,91
090	387106,6	4299791,41
091	387040,45	4299753,5
092	387040,22	4299791
093	386939,93	4299772,58
094	386951,44	4299808,27
095	386882,79	4299791,01
096	386894,1	4299826,76
097	386722,25	4299847,35
098	386730	4299884,61
099	386586,13	4299861,19
100	386585,94	4299899,82
101	386521,76	4299844,97
102	386511,75	4299881,12
103	386423,76	4299815,37
104	386413,11	4299851,32
105	386293,07	4299776,47
106	386283,33	4299812,68
107	386240,77	4299762,4
108	386231,02	4299798,61
109	386166,3	4299716,47
110	386147,79	4299749,08
111	386135,89	4299699,2
112	386117,38	4299731,82
113	386102	4299684,95
114	386075,45	4299713,73
115	386086,29	4299651,58
115'	386076,37	4299636,82
115''	386059,88	4299628,34
116	386051,2	4299664,82
117	386021,35	4299619,18
118	386013,18	4299655,78
119	385972,82	4299608,35
120	385965,3	4299645,09
121	385861,6	4299584,15
122	385857,82	4299621,46
123	385744,64	4299589,26
124	385747,32	4299626,95
125	385639,14	4299599,22
126	385647,81	4299635,72
127	385518,44	4299619,07

128	385522,21	4299657,22
129	385396,78	4299605,44
130	385392,6	4299642,71
131	385287,31	4299590,09
132	385277,18	4299626,23
133	385147,6	4299537,4
134	385134,82	4299572,66
135	385044,62	4299492,36
136	385026,76	4299525,34
137	384896,41	4299425,21
138	384893,28	4299462,97
139	384835,51	4299431,87
140	384831,11	4299469,12
141	384771,62	4299410,17
142	384766,79	4299447,45
143	384714,41	4299404,18
144	384703,06	4299439,95
145	384577,29	4299354,96
146	384567,45	4299391,16
147	384497,8	4299335,9
148	384493,84	4299373,23
149	384420,28	4299331,23
150	384420,54	4299368,74
151	384285,76	4299308,08
152	384282,34	4299345,53
153	384190,97	4299306,62
154	384189,26	4299344,1
155	384103,54	4299305,36
156	384102,64	4299342,85
157	384021,72	4299303,99
158	384022,44	4299341,51
159	383882,74	4299311,64
160	383886,26	4299348,99
161	383824,98	4299319,08
162	383833,35	4299355,65
163	383720,79	4299350,15
164	383727,18	4299387,16
165	383687,72	4299354,24
166	383685,62	4299391,68
167	383545,67	4299346,29
168	383543,65	4299383,73
169	383418,02	4299339,14
170	383415,93	4299376,58
171	383292,45	4299318,78
172	383291,45	4299356,29
173	383175,65	4299320,15

174	383175,76	4299357,65
175	383070,09	4299320,15
176	383069,4	4299357,65
177	382975,77	4299317,87
178	382976,38	4299355,37
179	382844,07	4299321,93
180	382848,13	4299359,22
181	382720,52	4299338,66
182	382727,32	4299375,58
183	382585,64	4299383,8
184	382599,77	4299418,55
185	382449,94	4299442,26
186	382465,17	4299476,53
187	382286,88	4299521,73
188	382307,45	4299553,12
189	382192,55	4299589,59
190	382213,38	4299620,77
191	382129,04	4299632,09
192	382151,78	4299661,92
193	382077,45	4299673,15
194	382097,33	4299704,98
195	381960,93	4299743,15
196	381978,48	4299776,3
197	381921,67	4299762,72
198	381938,25	4299796,36
199	381815,19	4299805,5
200	381829,07	4299840,34
201	381695,52	4299852,16
202	381705,67	4299888,28
203	381561,19	4299887,34
204	381568,97	4299924,1
205	381517,57	4299890,29
206	381530,78	4299925,64
207	381405,8	4299943,01
208	381417,45	4299978,66
209	381312,28	4299970,93
210	381321,2	4300007,4
211	381204,78	4299977,78
212	381204,96	4300015,28
213	381094,33	4299986,75
214	381096,37	4300024,34
215	381017,49	4299971,27
216	381017,29	4300008,86
217	380905,7	4299972,95
218	380913,58	4300009,78
219	380822,67	4299983,11

220	380827,87	4300020,26
221	380727,48	4300001,48
222	380727,91	4300039,04
223	380631,91	4299996,79
224	380625,54	4300034,03
224'	380601,82	4300021,81
225	380606,47	4299972,1
226	380582,45	4300001,29
227	380576,44	4299959,83
227'	380561,29	4299961,34
228	380572,62	4299998,05
229	380520,14	4299979,21
230	380530,18	4300015,5
231	380494,3	4299981,77
232	380495,63	4300019,67
232'	380484,86	4300018,5
232''	380476,79	4300015,07
233	380427,69	4299942,64
234	380417,82	4299979
235	380346,14	4299931,51
236	380342,1	4299968,81
237	380313,56	4299925,39
238	380310,58	4299962,8
239	380264,36	4299934,09
239'	380257,43	4299937,63
240	380277,95	4299969,27
241	380215,86	4299976,66
241'	380210,85	4299986,45
242	380245,8	4300000,46
243	380205,26	4300026,53
244	380230,06	4300057,88
245	380167,4	4300060,29
246	380188,27	4300091,45
247	380118,08	4300101,03
248	380146,01	4300126,06
249	380042,54	4300166,64
250	380068,89	4300193,54
251	379996,45	4300239,28
252	380025,1	4300263,63
253	379959,79	4300267,15
254	379979,99	4300298,91
254'	379965,2	4300304,85
254''	379947,41	4300304,82
255	379855,69	4300279,99
256	379871,57	4300314,18
257	379804,05	4300309,67

258	379828,92	4300337,92
259	379748,15	4300388,72
260	379776,94	4300413,14
261	379711,17	4300496,68
262	379748,7	4300494,04
263	379727,75	4300550,94
264	379762,94	4300537,88
265	379750,62	4300627,3
266	379787,67	4300626,59
267	379751,94	4300736,02
268	379788,74	4300744,31
269	379720,26	4300817,28
270	379756,12	4300829,07
